1. INTRODUCCIÓN

- **Mercado Único** (1 enero 1993): sin controles interiores, **única frontera exterior**
- **Código Aduanero de la Unión (CAU)**, **Reglamento (UE) 952/2013**, aplicable desde 1 mayo 2016
  - Desarrollo: **Reglamento Delegado (UE) 2015/2446** (RD-CAU) y **Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447**
  - Transitorio de sistemas electrónicos hasta 31 diciembre 2025 (**Reglamento (UE) 2019/632**)
- **Reglamento (UE) 2026/2108**: nuevo CAU y **Autoridad Aduanera de la UE**
  - En vigor 20 septiembre 2026, aplicación general 21 septiembre 2027, deroga el 952/2013
  - Declaración tradicional hasta 30 junio 2028
  - **Centro de Datos Aduaneros**: obligatorio comercio electrónico desde 1 julio 2028, resto voluntario desde marzo 2031 y obligatorio desde marzo 2034
  - Hasta entonces rige el **952/2013**

2. GENERALIDADES DE LOS REGÍMENES ADUANEROS

2.1. Concepto y principios

- **Régimen aduanero** (art. 5.16 CAU): libre práctica, regímenes especiales y exportación
- **Estatuto aduanero**
  - **Mercancías de la Unión**: obtenidas en el territorio, o introducidas y despachadas a libre práctica. Presunción salvo prueba en contrario
  - **No Unión**: las demás
- **Libertad de elección del régimen**, limitada por prohibiciones y restricciones (**art. 134 CAU**, **art. 36 TFUE**)
  - Motivos: moralidad, orden y seguridad públicos, salud, medio ambiente, patrimonio, propiedad intelectual, política comercial

2.2. Tipos de regímenes aduaneros

- El CAU eliminó «destino aduanero» y «regímenes aduaneros económicos»
- **Despacho a libre práctica** (arts. 201 a 203): da estatuto de la Unión
- **Regímenes especiales** (arts. 210 a 262), cuatro categorías
  - **Tránsito** externo e interno, sistema **NCTS**
  - **Depósito**: depósito aduanero y zonas francas
    - España: **siete zonas francas** (Barcelona, Cádiz, Vigo, Gran Canaria, Tenerife, Sevilla, Santander)
  - **Destino especial**: importación temporal y destino final
  - **Perfeccionamiento**: activo (absorbe la transformación bajo control aduanero) y pasivo
- **Exportación** (arts. 269 a 272)
- No son régimen: **depósito temporal**, **reexportación** (art. 270), destrucción y abandono (arts. 197 a 199)

2.3. Elementos comunes a los regímenes

- **Declaración en aduana**, por regla general electrónica
  - España: el DUA se sustituye por el sistema **H1**, general desde 2025
- **Declarante y representación**: directa o indirecta, y el representante indirecto también es deudor (**arts. 18 y 77**)
- **Simplificaciones** (arts. 166 a 185): declaración simplificada y complementaria, inscripción en registros, despacho centralizado, autoevaluación
  - Con autorización, facilitada por el **OEA**
- **Garantía** de la deuda aduanera: individual o global, con reducción o dispensa

3. LA LLEGADA DE LAS MERCANCÍAS AL TERRITORIO ADUANERO

3.1. La declaración sumaria de entrada

- **ENS**: seguridad y análisis de riesgos, antes de la llegada, en la aduana de primera entrada, vía **ICS2**
- La presenta el **transportista**, por vía electrónica
- **Plazos** (arts. 105 a 109 RD-CAU)
  - Marítimo contenedores: **24 horas** antes de la carga
  - Marítimo granel: **4 horas** antes de llegar (trayectos cortos, 2 horas)
  - Aéreo: datos mínimos **PLACI** antes de la carga. Completa, al despegue en vuelos de menos de 4 horas, 4 horas antes de llegar en los demás
  - Ferrocarril: 1 o 2 horas según trayecto
  - Carretera: **1 hora**
  - Vías navegables interiores: **2 horas**

3.2. Presentación, descarga y depósito temporal

- Conducción y presentación a la aduana o lugar autorizado (arts. 135 a 139)
- **Depósito temporal** (arts. 144 a 152): no Unión, bajo vigilancia, hasta régimen o reexportación
  - Lugares autorizados, con garantía
  - Plazo máximo **90 días** en todos los medios
  - Solo manipulaciones usuales de conservación
  - Vencido el plazo, la aduana puede vender o destruir
- Depósito franco desaparecido el 1 mayo 2016. Depósito aduanero y zonas francas son régimen de depósito

4. EL DESPACHO A LIBRE PRÁCTICA

4.1. Concepto y efectos

- Introduce definitivamente en el mercado de la Unión mercancías no Unión
- Efectos (**art. 201**)
  - **Derechos de importación** y otros gravámenes
  - Medidas de política comercial, prohibiciones y restricciones
  - Demás formalidades de importación

- Da **estatuto de mercancía de la Unión**
- Sujeto activo: Administración. Sujeto pasivo: deudor, el declarante y, si es indirecta, su representante
    - La deuda nace con la **admisión de la declaración** (**art. 77**)

4.2. El régimen comercial de importación

- **Libertad comercial**, con regímenes específicos
    - **Vigilancia**: documento de vigilancia (Unión) o notificación previa (nacional)
    - **Certificación**: **AGRIM**. Reforma 2020 (**Reglamentos 2020/760 y 2020/761**), uso reducido
    - **Autorización**: licencia de importación (Unión) o **AAI** (nacional)
- **CITES** (**Reglamento (CE) 338/97**)
    - Permiso de importación en anexos A y B, notificación en C y D
    - Certificados CITES de la Unión: documento distinto, no amparan la introducción
    - Control fronterizo del **SOIVRE** por encomienda de gestión
- Otros controles en la **Ventanilla Única Aduanera**
    - **SOIVRE**: calidad comercial y seguridad (**Orden PJC/161/2026**, art. 25 del **Reglamento (UE) 2019/1020**)
    - Sanidad Exterior, sanidad animal y vegetal, Agencia Española de Medicamentos
- **MAFC**: desde 1 enero 2026 declarante autorizado, salvo hasta **50 toneladas** anuales

4.3. La declaración y su documentación

- Declaración **H1**: de adeudo y de concreción del régimen
- Documentos justificativos
    - **Factura comercial** y lista de bultos. Desaparece la DV1
    - **Transporte**
        - Marítimo: **B/L**, único título valor, negociable
        - Aéreo: **AWB**, no negociable
        - Carretera **CMR**, ferrocarril **CIM**, multimodal **FBL**
        - Manifiesto de carga: no es título de transporte
    - **Seguro**
    - **Pruebas de origen**
        - Preferencial: **EUR.1** o declaraciones de origen. EUR.2 ya no existe
        - SPG: exportadores inscritos en **REX** (sustituye al FORM A)
        - **A.TR**: libre práctica en la unión aduanera UE-Turquía, no origen
        - No preferencial (Cámaras de Comercio): solo si una norma lo exige
    - Certificados técnicos: CITES, SOIVRE, sanitarios, fitosanitarios, veterinarios

4.4. Admisión, control y levante

- Admisión: nace la deuda
- **Circuitos**: **verde** (sin control), **naranja** (documental), **rojo** (físico, con muestras)
- **Levante**: controles conformes y deuda pagada o garantizada
- Declaración complementaria en el plazo fijado

4.5. Libre práctica y despacho a consumo

- Fiscalidad indirecta: competencia de los Estados miembros
- **Libre práctica**: concepto aduanero, derechos de aduana
- **Despacho a consumo**: concepto fiscal, además IVA a la importación e impuestos especiales (**Ley 37/1992**, **Ley 38/1992**)
- Habitual el despacho simultáneo
- Libre práctica sin IVA en España: entrega intracomunitaria exenta o depósito distinto del aduanero
- Entre Estados miembros no hay declaración: **Intrastat** (**Reglamento (UE) 2019/2152**)

5. LA EXPORTACIÓN

5.1. Concepto

- Régimen de mercancías de la Unión que salen (**art. 269**)
  - No aplica a perfeccionamiento pasivo, tránsito interno ni salidas temporales
- Formalidades de salida, política comercial y derechos de exportación excepcionales
- No Unión que salen: **reexportación**

5.2. El régimen comercial de exportación

- Libertad comercial (**Reglamento (UE) 2015/479**), con excepciones
  - **Vigilancia**: documento de la Unión o notificación nacional
  - **Certificación**: **AGREX**. Restituciones en cero desde 2013
  - **Autorización**: licencia (Unión) o autorización administrativa (nacional)
- Controles específicos, tramitados por la **Secretaría de Estado de Comercio**
  - Defensa y doble uso: **Reglamento (UE) 2021/821**, **Ley 53/2007**, **Real Decreto 679/2014**
  - Precursores de drogas, bienes de tortura, químicos peligrosos
  - Bienes culturales: **Reglamento (CE) 116/2009**. Importación desde 28 junio 2025 (**Reglamento (UE) 2019/880**)
  - Residuos: **Reglamento (UE) 2024/1157**, desde 21 mayo 2026
  - Sanciones: **Reglamento (UE) 833/2014** (Rusia)

5.3. El procedimiento aduanero de exportación

- **Declaración de exportación**: electrónica, aduana de exportación, sistema **AES**, también declaración previa a la salida
- Mismos circuitos. La presentación importa por la exención del IVA (**art. 21 Ley 37/1992**)
- **Salida efectiva**: comunicada por la aduana de salida
  - A los **150 días** sin pruebas, invalidación (**art. 248 RD-CAU**)
  - Confirmación de salida: prueba para la exención del IVA
- Documentos: factura, transporte, régimen comercial, certificados, documentos **EMCS**, certificado de origen del país de destino
- Simplificaciones con autorización

6. CONCLUSIÓN

- Unión aduanera: competencia exclusiva de la Unión
- Regímenes: adaptan el control a cada operación
- Función más allá de la recaudación: seguridad, sanciones, especies, productos, carbono, con papel del **SOIVRE** en la Ventanilla Única Aduanera
- Nuevo CAU: cambia la forma de aportar información, no el catálogo de regímenes
    - Centro de Datos Aduaneros, Autoridad Aduanera de la UE
    - Plataformas como importadores
    - **Trust and Check**
    - Al menos hasta 2028, referencia el **952/2013**